Der Verlust einer Chance im englischen Deliktsrecht

Eine Einführung in die Kausalität nach dem Recht von England und Wales. Warum eine verlorene Möglichkeit anders behandelt werden kann als die Verursachung der endgültigen Verletzung.

1. Ein Ergebnis oder eine Gelegenheit verlieren?

Eine Krankheit wird verspätet erkannt. Rechtzeitige Behandlung hätte einen schweren Schaden möglicherweise verhindert; dass sie ihn wahrscheinlich verhindert hätte, lässt sich aber nicht beweisen. Der Patient fragt: „Habe ich durch die Verzögerung nicht zumindest etwas Wertvolles verloren - meine Chance auf einen besseren Ausgang?“ Darum geht es bei **loss of a chance**.

Der gewöhnliche **But-for-Test** fragt, ob derselbe Schaden ohne die Pflichtverletzung eingetreten wäre. Bei einer gewöhnlichen Fahrlässigkeitsklage ist Kausalität nach der **balance of probabilities** zu beweisen: wahrscheinlicher als nicht. Das ist der normale zivilrechtliche Maßstab; Gewissheit verlangt er nicht.

> **Zwei Fragen trennen:** Hat die Fahrlässigkeit die endgültige Verletzung verursacht? Oder hat sie eine Gelegenheit zerstört, deren Verlust das Recht als ersatzfähigen Schaden anerkennt? Die Bezeichnung „Chance“ begründet allein noch keinen Ersatzanspruch.

2. Was bedeutet „alles oder nichts“?

Bei der gewöhnlichen Kausalitätsprüfung entscheidet das Gericht, ob die notwendige Verbindung bewiesen ist. Es spricht nicht regelmäßig 30 % des Schadensersatzes zu, nur weil die Verursachung durch den Beklagten zu 30 % wahrscheinlich ist. Gemeint ist der Nachweis dieser Verbindung. Nicht jede Berechnung der Schadenshöhe blendet Unsicherheit aus.

3. Nicht jede Chance folgt der medizinischen Regel

Manche verlorenen Prozess- oder Geschäftschancen lassen sich als Chancen bewerten. Was die klagende Person selbst getan hätte, muss sie grundsätzlich beweisen. Eine günstige Entscheidung eines unabhängigen Dritten kann dagegen als reale und erhebliche Chance bewertet werden. Bloße Spekulation genügt nicht. [3]

Erfundenes Beispiel: Ein Anwalt versäumt fahrlässig eine Frist und zerstört dadurch eine bestehende Klagechance. Diese kann trotz unsicheren Erfolgs einen Wert haben. Das bedeutet nicht, dass jede verpasste medizinische Möglichkeit genauso bewertet wird.

Claimant: klagende Person. **Defendant:** beklagte Person oder Einrichtung. **Actionable damage:** rechtlich als Anspruchsgrundlage anerkannter Schaden. **Prospect:** Aussicht auf einen künftigen oder hypothetischen Ausgang.

Hotson und die verletzte Hüfte

Hotson v East Berkshire Area Health Authority [1987] AC 750

Ein Junge stürzte von einem Baum und verletzte seine Hüfte. Das Krankenhaus erkannte den Bruch fahrlässig fünf Tage lang nicht. Später erlitt er dauerhafte Schäden im Zusammenhang mit der unterbrochenen Blutversorgung des Hüftgelenks. [1]

4. Warum waren die 25 % wichtig?

Nach der Feststellung des erstinstanzlichen Richters hatte wahrscheinlich bereits der Sturz den Dauerschaden unvermeidbar gemacht. Die verbleibenden 25 % bezeichneten die Möglichkeit, dass noch genügend Blutgefäße intakt waren, um das Gelenk bei sofortiger Behandlung zu retten. Das Ausgangsgericht sprach anteiligen Ersatz zu; der Court of Appeal bestätigte dies. [1]

> **Wer gewann und warum?** Die Gesundheitsbehörde gewann vor dem House of Lords hinsichtlich des dauerhaften Hüftschadens. Nach dem Beweismaßstab der überwiegenden Wahrscheinlichkeit war dieser bereits durch den Sturz unvermeidbar geworden. Der zugesprochene Ersatz für eine verlorene 25%-Chance hatte keinen Bestand. [1]

5. Eine vergangene Tatsache feststellen

Entscheidend war der tatsächliche Zustand nach dem Sturz, aber vor der Verzögerung: Waren noch genügend Blutgefäße intakt oder nicht? Diese vergangene Tatsache war nach dem gewöhnlichen Beweismaßstab festzustellen. Bewertet wurde keine Gelegenheit, einen unabhängigen Dritten zu einer günstigen Entscheidung zu bewegen.

Daraus folgt nicht: „Eine Chance von 25 % ist immer wertlos.“ Entscheidend sind der rechtlich bestimmte Schaden und die Kausalitätsfrage. Unsicherheit über einen früheren körperlichen Zustand wurde nicht allein deshalb zu einer eigenständigen ersatzfähigen Gelegenheit.

6. Ein neues Beispiel

Erfundenes Beispiel: Eine Kletterin verletzt bei einem Sturz einen Finger. Eine Klinik verzögert fahrlässig die Untersuchung. Der Sturz hatte das Gewebe nach gerichtlicher Feststellung bereits irreversibel zerstört; sofortige Hilfe hätte es nicht gerettet. Nach dem gewöhnlichen Test verursacht die Verzögerung diesen endgültigen Verlust nicht.

Ändern wir den Sachverhalt: Verlässliche Beweise zeigen, dass sofortige Versorgung den Finger wahrscheinlich gerettet hätte. Das spricht für gewöhnliche Kausalität. Der Unterschied beruht auf anderen Beweisen zur Vermeidbarkeit, nicht bloß auf dem Wort „Chance“.

Den Schaden genau benennen: Ist die Verursachung einer dauerhaften Behinderung nicht bewiesen, entscheidet das allein noch nicht über andere Schäden wie zusätzliche Schmerzen. Dafür sind eigene Beweise und eine gesonderte Prüfung nötig.

Gregg und die Überlebenschance

Gregg v Scott [2005] UKHL 2

Dr Scott hielt einen Knoten unter Mr Greggs Arm fahrlässig für harmlos. Tatsächlich war es Krebs. Die Behandlung verzögerte sich um etwa neun Monate. Die geschätzte Aussicht, zehn Jahre krankheitsfrei zu überleben, sank von 42 % auf 25 %. Mr Gregg lebte noch, als das House of Lords den Fall verhandelte. [2]

7. Welcher Verlust wurde geltend gemacht?

Verlangt wurde Ersatz für die verringerte langfristige Überlebenschance, ohne beweisen zu können, dass rechtzeitige Behandlung den besseren Ausgang wahrscheinlich gesichert hätte. Rechnerisch betrug die Abnahme **17 Prozentpunkte**: 42 minus 25. Verloren ging keine garantierte Heilung; eine Aussicht von 25 % blieb bestehen.

> **Wer gewann und warum?** Dr Scott gewann. Das House of Lords wies Mr Greggs Rechtsmittel mit drei zu zwei Stimmen zurück. Die Mehrheit erkannte die verringerte Überlebenschance in dieser medizinischen Klage nicht als eigenständig ersatzfähigen Schaden an, wenn die gewöhnlichen Kausalitätsanforderungen nicht erfüllt waren. [2]

8. Den Meinungsstreit verstehen

Die Minderheit wollte die verlorene medizinische Aussicht als eigenständigen Wert anerkennen. Die Mehrheit lehnte einen allgemeinen Übergang von wahrscheinlicher zu bloß möglicher Verursachung ab. Sie betonte die Vereinbarkeit mit bestehenden Regeln und die Tragweite der Änderung. Ein **Sondervotum** ist die abweichende Meinung eines Richters; es bestimmt nicht das Ergebnis. [2]

Die Entscheidung lässt sich deshalb nicht allein mit der Angst vor zu vielen Klagen erklären. **Floodgates** bezeichnet die Sorge vor einer starken Ausweitung von Verfahren. Daneben geht es darum, was als Schaden zählt und wie Kausalität nachgewiesen werden muss.

9. Prozentangaben sorgfältig lesen

42 % Aussicht auf zehnjähriges krankheitsfreies Überleben sind kein Versprechen vollständiger und rascher Genesung. Ebenso wenig bedeuten sie automatisch eine 42%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Arzt einen Schaden verursacht hat. Die Prognose beschreibt einen möglichen Krankheitsverlauf; Pflichtverletzung und konkreter Schaden bleiben zu prüfen.

Erfundener Vergleich: Eine verlorene 35%-Chance, dass ein Käufer eine Vertragsklausel akzeptiert hätte, kann als Geschäftschance bewertet werden. Eine medizinische Aussicht von 35 %, einen Schaden zu vermeiden, wird nicht automatisch genauso behandelt. Vor jeder Prozentrechnung steht die rechtliche Einordnung.

Material contribution und die Fairchild-Ausnahme sind andere Kausalitätsregeln. Sie ermöglichen nicht allgemein, jeden unsicheren medizinischen Anspruch anteilig als Chancenverlust zu ersetzen.

Verständnisfragen mit Antworten

1. Welcher gewöhnliche zivilrechtliche Beweismaßstab gilt für Kausalität?
Antwort: Die balance of probabilities: wahrscheinlicher als nicht. Absolute Gewissheit ist nicht erforderlich.

2. Ist jede verlorene Möglichkeit automatisch ein ersatzfähiger Schaden?
Antwort: Nein. Das Recht muss den Verlust dieser Gelegenheit anerkennen; die jeweiligen Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

3. Wer gewann Hotson hinsichtlich des dauerhaften Hüftschadens?
Antwort: Die Gesundheitsbehörde. Wahrscheinlich hatte bereits der Sturz diesen Schaden unvermeidbar gemacht. Der Ersatz für die verlorene Chance wurde aufgehoben.

4. Was bezeichneten 42 % und 25 % in Gregg?
Antwort: Geschätzte Aussichten auf zehnjähriges krankheitsfreies Überleben. Die Abnahme betrug 17 Prozentpunkte; es ging nicht um eine Heilungsgarantie.

5. Gewann Mr Gregg, weil eine Chance verringert worden war?
Antwort: Nein. Dr Scott gewann mit drei zu zwei Stimmen. Die Mehrheit lehnte den geltend gemachten Chancenverlust in diesem medizinischen Fall ab.

6. Ein Anwalt zerstört eine Klagechance mit realen 40 % Erfolgsaussicht. Ist sie wegen der Grenze von 50 % automatisch wertlos?
Antwort: Nein. Eine verlorene Prozesschance kann als Chance bewertet werden, wenn die nötigen Voraussetzungen bewiesen sind.

7. Eine Patientin beweist drei zusätzliche Wochen Schmerzen durch eine fahrlässige Verzögerung. Ist das zwingend Chancenverlust?
Antwort: Nein. Das kann eine gewöhnliche Klage wegen einer nachgewiesenen zusätzlichen Verletzung sein. Sie ist vom unsicheren Langzeitverlauf zu trennen.

Primärquellen

Übungsbeispiele sind erfunden. Quellen geprüft am 19. Oktober 2026. Gegenstand ist das Recht von England und Wales.

[1] *Hotson* [1987] AC 750, erläutert in *Gregg* [2005] UKHL 2, Rn. 74-75. Gerichtliche Darstellung lesen

[2] *Gregg v Scott* [2005] UKHL 2, Rn. 5-7, 78-91 und 92: Sachverhalt, Mehrheit und Sondervotum. Urteil lesen

[3] *Perry v Raleys Solicitors* [2019] UKSC 5, Rn. 19-25 und 34-37: eigenes Verhalten und Bewertung verlorener Gelegenheiten. Urteil lesen